

Reglamento Interno de Trabajo PREÁMBULO

La **EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – ETIB S.A.S.** reconoce la importancia de mantener una relación armónica, definida y clara con sus trabajadores, en el marco de la observancia de la legislación laboral y demás normas sociales, todo, con el objeto de fortalecer el orden y la disciplina laboral, evitar situaciones de confrontación en el trabajo y concientizar a la comunidad laboral (empleador y trabajadores) de sus deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones en el marco de una relación de trabajo.

A partir de lo anterior, la legislación del trabajo y de la seguridad social en Colombia permite la adopción del Reglamento Interno de Trabajo, reconocido como la norma reguladora de las relaciones internas de la Empresa, convirtiéndose en una herramienta indispensable para resolver las situaciones problematizadoras durante la relación laboral y con esto, se cumplan los propósitos indicados en el párrafo anterior.

De acuerdo con los artículos 104 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo (CST), están obligados a tener un Reglamento Interno de Trabajo todos los empleadores, lo cual incluye las personas naturales o jurídicas, entidades y/o empresas públicas, privadas, de economía mixta y sin ánimo de lucro de conformidad con los preceptos legales.

Por consiguiente y cumpliendo con las disposiciones vigentes, a continuación, se presenta el Reglamento Interno de Trabajo actualizado a la fecha de la publicación y socialización para **ETIB S.A.S.**, en el que se incluyen las cláusulas más comunes con las cuales se cumplen los requisitos mínimos exigidos para dichos reglamentos según el artículo 108 del CST.

CAPÍTULO I ALCANCE

ARTÍCULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por ETIB, con NIT: 900.365.651 - 6, domiciliada en la Av. El Dorado No. 68 C - 61 Oficina 529 de la ciudad de Bogotá D.C. y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como todos los trabajadores de las dependencias o sedes que existen en la actualidad en la ciudad de Bogotá D.C. y en las que en el futuro la empresa llegare a establecer. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario; cuya codificación también comprende por la especial actividad de la compañía, el Manual de Operaciones, Manual de Servicios, la Tabla de Sanciones y/o cualquier otro documento que regule las relaciones contractuales entre la empresa y TRANSMILENIO S.A., disposiciones a las cuales se acogen todos los trabajadores que suscriban contrato individual de trabajo.

CAPÍTULO II CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en ETIB SAS, debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y en caso de ser seleccionado deberá contar y aportar los siguientes documentos:

1. Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según sea el caso.
2. Autorización escrita del Ministerio de trabajo, o en su defecto de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
3. Constancias laborales que certifiquen la experiencia requerida por la empresa para el cargo, indicando tiempo de servicio y cargo desempeñado.
4. Fotocopia de los certificados de estudio requeridos para el cargo y demás capacitaciones recibidas, acorde con los requisitos exigidos para cada cargo.
5. Certificado o referencias personales sobre conducta y recomendación.
6. Licencia de conducción en la categoría exigida por las autoridades según el tipo de vehículo y acorde a los requisitos exigidos para el cargo, cuando aplique.
7. Certificado expedido por el ultimo empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
8. Certificado de afiliación a las entidades de seguridad social (salud y pensiones) o manifestación por escrito o diligenciada a las cuales desee afiliarse.

PARÁGRAFO. El empleador podrá establecer además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca"; lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo; el examen de VIH - SIDA, ni la libreta Militar. Quienes tengan la calidad de extranjeros requieren fotocopia autenticada de la visa, cédula de extranjería vigente y demás documentación que a la fecha aplique.

CAPÍTULO III

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 3. Definición. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye salario.

ARTÍCULO 4. Requisitos. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas que tengan cumplida la edad establecida por la normatividad vigente, que hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir saber leer y escribir.

ARTÍCULO 5. Contenido mínimo. El contrato de aprendizaje debe contener, cuando menos, los siguientes puntos contenidos en la legislación aplicable en la materia:

1. Razón social de la empresa patrocinadora, NIT, nombre de su representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.

2. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad del aprendiz.
3. Estudios o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el aprendiz.
4. Oficio, actividad u ocupación objeto de la relación de aprendizaje, programa y duración del contrato.
5. Duración prevista de la relación de aprendizaje, especificando las fases lectiva y práctica.
6. Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase.
7. Monto del apoyo de sostenimiento mensual en moneda colombiana, el cual en todo caso será el descrito en la legislación aplicable en la materia y dependiendo la fase de aprendizaje.
8. La obligación de afiliación a los sistemas de riesgos laborales en la fase práctica y en salud en la fase lectiva y práctica.
9. Derechos y obligaciones del patrocinador y el aprendiz.
10. Causales de terminación de la relación de aprendizaje.
11. Fecha de suscripción del contrato.
12. Firmas de las partes.

ARTÍCULO 6. Elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

- a. La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente la normatividad en esta materia;
- b. La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;
- c. La formación se recibe estrictamente a título personal.
- d. El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.
- e. El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del Sena.
- f. El contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.

ARTÍCULO 7. Contratación. En lo referente a la contratación de aprendices y la cuota o proporción de éstos, la empresa se ceñirá a lo prescrito por la legislación laboral vigente.

ARTÍCULO 8. Remuneración. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la Compañía un apoyo de sostenimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 789 del 2002, la que la modifique, adiciones y/o sustituya.

ARTÍCULO 9. Duración y terminación. El contrato de aprendizaje puede durar hasta máximo dos (2) años de enseñanza y trabajo y podrá terminarse por las causales descritas en la Ley, en el contrato o en su defecto, ateniendo las demás condiciones que estipule el centro de enseñanza o institución de aprendizaje a la que pertenezca.

ARTÍCULO 10. Cumplimiento de cuota. Cuando el contrato de aprendizaje termina por cualquier causa, la empresa deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido señalada.

CAPÍTULO IV PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 11. Periodo inicial de prueba. La empresa una vez admitido el aspirante podrá pactar en el contrato de trabajo, un periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 12. Estipulación del contrato. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 13. Término del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta (1/5ª) parte del término inicialmente pactado, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre la empresa y un trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no será válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato.

ARTÍCULO 14. Efectos del periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el periodo de prueba el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a la empresa, se consideran regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas los derechos salariales, prestaciones, de descanso y protección social.

CAPÍTULO V TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 15. Son trabajos accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un (1) mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho además del salario al descanso remunerado en dominicales, festivos y todas las prestaciones de ley.

CAPÍTULO VI HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 16. Jornada de trabajo. Los horarios de los trabajadores al interior de la empresa y sus sucursales, se fijan apreciando siempre la jornada máxima legal de cuarenta y ocho (48) horas semanales, jornada dentro de la cual el empleador podrá fijar y modificar los turnos de trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio y al desarrollo propio de las actividades de la empresa. La jornada máxima legal de trabajo se ajustará gradualmente de acuerdo a las estipulaciones de la ley 2101 de 2021. En la compañía se labora de lunes a domingo, incluyendo festivos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 175 del C.S.T.

PARÁGRAFO 1. Jornadas de trabajo para personal que desempeñen cargos diferentes al de operador de bus. Las jornadas de trabajo de ETIB S.A.S. quedarán contemplados en la Tabla de Asignación de Turnos que el proceso la empresa establezca de conformidad a la programación

operativa y las necesidades de la compañía, de acuerdo a lo normado en el Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO 2. Jornada de trabajo para personal que desempeñe el cargo de operador de bus.

Los turnos de trabajo, se asignarán de conformidad a la programación operativa de la empresa y la enviada por el ente gestor (TRANSMILENIO S.A.) y las necesidades de la compañía y del servicio público de transporte que ella presta en la ciudad de Bogotá D.C: o donde desarrolle su actividad misional; en atención a ellos, se determinarán las frecuencias, horarios y servicios que en todo caso no podrán superar las diez (10) horas diarias de servicio continuo, de acuerdo a lo normado en el Código Sustantivo de Trabajo y los cambios adoptados por la Ley 2101 de 2021.

Los horarios estipulados por la empresa, podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades de la operación y notificados dentro de los parámetros establecidos por la ley laboral colombiana.

PARÁGRAFO 3. Las actividades contenidas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, tendrán vigencia en los términos y progresividad de la Ley 2101 de 2021

PARÁGRAFO 4. Jornada laboral especial y flexible. La empresa y el trabajador en atención a la adhesión del último al presente Reglamento Interno, establecen que el trabajador deberá prestar sus servicios por lo menos en la jornada máxima legal y la empresa estará facultada para hacer ajustes o cambios cuando lo estime conveniente. De la misma forma, la empresa estará facultada según las necesidades de la operación, a implementar transitoria, definitiva o en cualquier tiempo, un esquema de jornadas diarias flexibles de trabajo, de manera que el empleado preste sus servicios máximo en seis (06) días a la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo. ETIB podrá distribuir el número de horas diarias durante la respectiva semana, pudiendo ser mínimo de cuatro (04) horas continuas y hasta diez (10) o nueve (09) horas continuas según la norma vigente a la fecha de aplicación. Durante la ejecución de jornadas diarias flexibles de trabajo, no habrá lugar al pago de los recargos nocturnos, dominicales y/o festivos, pero el empleado devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando el mínimo legal mensual vigente, convencional o corporativo, siempre que no exceda el límite de la jornada máxima legal y dentro de la jornada ordinaria.

PARÁGRAFO 5. Quedan excluidos de la jornada máxima legal, los trabajadores que desempeñen cargos de dirección y de manejo y confianza, de manera que cuando surjan necesidades operativas, deberán prestar el servicio en la cantidad horaria que fuera necesario para el cumplimiento de sus obligaciones.

PARÁGRAFO 6. Cuando el empleado preste sus servicios en día de descanso obligatorio, la empresa le reconocerá la remuneración y/o compensatorio de conformidad con la legislación vigente.

CAPÍTULO VII

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 17. Trabajo ordinario y nocturno. El trabajo diurno o nocturno al interior de la Empresa será así: a) Diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las 6:00 a.m. y las 09:00 p.m.) y b) Nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 09:00 p.m. y las 6:00 a.m.

PARÁGRAFO. En todo caso, este Reglamento Interno tendrá como trabajo diurno o nocturno el que defina la legislación laboral vigente o el que en el momento de su aplicación haya sido modificado o subrogado.

ARTÍCULO 18. Trabajo suplementario o de horas extras. Es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal.

ARTÍCULO 19. Permiso de horas extras. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 del C. S. T., sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio de trabajo, o de una autoridad delegada por éste.

ARTÍCULO 20. Tasas y liquidación de recargos.

1. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1.990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antes mencionados se producen de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ningún otro.

PARÁGRAFO. La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de conforme con la legislación laboral vigente.

ARTICULO 21. Reconocimiento y pago. La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente autorice por escrito a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. El pago de trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el periodo siguiente.

PARÁGRAFO 1. El trabajo extraordinario diurno y/o nocturno, se asignará dentro del límite y excepciones legales.

PARÁGRAFO 2. Descanso en día sábado. Podrá ampliarse dentro de la jornada máxima legal semanal de trabajo, hasta por dos (02) horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

PARÁGRAFO 3. Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los empleados de Dirección y de manejo y Confianza.

CAPITULO VIII DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTÍCULO 22. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Los empleados tendrán derecho al descanso remunerado en días feriados que estén institucionalizados en el calendario oficial de la República de Colombia.
2. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecida en la legislación laboral vigente.
3. En todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio y remunerado.

PARÁGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

PARÁGRAFO 2. La empresa sólo estará obligada a remunerar el descanso semanal obligatorio a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición de la compañía. Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito.

PARÁGRAFO 3. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador debe informar por el medio más expedito y con anticipación de doce (12) horas por lo menos, salvo la imperiosa necesidad de garantizar el servicio público esencial de transporte, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio.

ARTÍCULO 23. El descanso en los días domingos y/u obligatorios, tienen una duración mínima de 24 horas, salvo excepción normativa.

ARTÍCULO 24. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras.

CAPÍTULO IX VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 25. Los trabajadores que presten sus servicios durante un (1) año tienen derecho hasta quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, o un menor tiempo, cuando medien excepciones legales o la imperiosa necesidad de garantizar el servicio público esencial de transporte.

ARTÍCULO 26. ÉPOCA Y MODALIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DESCANSO REMUNERADO. La época de las vacaciones debe ser señalada por ETIB a más tardar dentro del año subsiguiente a su causación y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del colaborador, sin perjudicar el servicio público esencial de transporte que presta la ciudadanía local y la efectividad del descanso. La empresa tiene que dar a conocer al empleado con la antelación

legal la fecha en que le concederán las vacaciones, con las excepciones legales. Los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado.

PARÁGRAFO. VACACIONES ANUALES – ANTICIPO DE VACACIONES Y VACACIONES COLECTIVAS.

La Empresa reconocerá el descanso remunerado en las condiciones descritas en este Capítulo y bajo las siguientes modalidades:

VACACIONES ANUALES. Son las descritas en los artículos 25 y 26 del presente Reglamento.

ANTICIPO DE VACACIONES. El colaborador podrá solicitar al Empleador antes de completar las vacaciones anuales y de manera anticipada, expresando los motivos que aduzca para su autorización. La empresa según las particularidades del caso podrá autorizarlas. En caso de autorización por parte de la Empresa, el trabajador deberá previo a su disfrute, suscribir la autorización de compensación y/o descuento ante el personal responsable de Recursos Humanos para que sean aplicables los días en mayor valor cancelados que se llegaran a causar una vez terminado el contrato por cualquier causa, si fuere del caso.

VACACIONES COLECTIVAS. ETIB podrá comunicar según las particularidades del caso a todos o parte de los trabajadores de la Empresa, un descanso colectivo. Los trabajadores deberán previo a su disfrute, aceptar esta modalidad de descanso remunerado y diligenciar la autorización de compensación y/o descuento ante el personal responsable de Recursos Humanos para que sean aplicables los días en mayor valor cancelados que se llegaran a causar una vez terminado el contrato por cualquier causa, si fuere del caso.

ARTÍCULO 27. INTERRUPCIÓN. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.

ARTÍCULO 28. COMPENSACIÓN EN DINERO. ETIB y el empleado, podrán acordar por escrito, previa solicitud del empleado, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones, sin que sea inferior al término mínimo legal. Cuando se autorice la compensación en dinero, este pago solo se considerará válido si al efectuarlo la empresa concede simultáneamente en tiempo al empleado los días no compensados de vacaciones.

Cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el empleado.

ARTÍCULO 29. ACUMULACIÓN. En todo caso el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, o de confianza, según la normatividad vigente.

ARTÍCULO 30. BASE DE LIQUIDACIÓN. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTÍCULO 31. REGISTRO. El empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina, periodo a disfrutar y la remuneración de las mismas.

PARÁGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea.

CAPÍTULO X LICENCIAS Y/O PERMISOS

ARTÍCULO 32. El trabajador podrá solicitar por escrito y de conformidad con el procedimiento interno, permisos y/o licencias por motivos justificados. La empresa, concederá a sus trabajadores los permisos o licencias (obligatorias o facultativas) para los siguientes casos, indicando siempre las condiciones en que ellas se autorizan:

1. Ejercicio al sufragio.
2. Desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación.
3. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada.
4. Para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente.
5. Para asistir al sepelio de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que, en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento de la empresa.
6. Licencia por luto en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, por una duración de cinco (5) días hábiles.
7. Licencia de paternidad.
8. Licencia parental compartida.
9. Licencia parental flexible de tiempo parcial.

La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. **Ejercicio del sufragio.** En caso de ser necesario el desplazamiento del empleado dentro de su jornada de trabajo para el ejercicio del sufragio, la empresa otorgará el permiso correspondiente siempre y cuando el empleado avise a la empresa, agotando el procedimiento interno, con la anticipación que las circunstancias lo permitan.

En tanto la ley lo exija, todo empleado que ejerza su derecho al sufragio, disfrutará de media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector, previa presentación del certificado electoral.

El descanso compensatorio por ejercicio del sufragio deberá ser disfrutado dentro del mes siguiente (30 días calendario) al día de la votación, en la fecha que acuerde el empleado con la compañía.

2. **Desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación.** En este caso el aviso al jefe inmediato se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. **Desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación como jurado de votación, clavero o escrutador.** ETIB concederá al empleado que fuere nombrado como jurado de votación, clavero o escrutador, el permiso correspondiente para ejercer las labores de dicho cargo, de acuerdo con el procedimiento interno y la anticipación que las circunstancias lo permitan,

Todo empleado que desempeñe alguno de los cargos mencionados, que preste sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo y presente el certificado correspondiente, tendrá derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha del ejercicio del cargo, en el día que acuerde el empleado con su jefe inmediato.

3. **Grave calamidad doméstica debidamente sustentada.** En ETIB se entiende por grave calamidad doméstica todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del empleado, en la cual pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, o afectada su estabilidad emocional por grave dolor moral.

Entre otras, constituyen situaciones de grave calamidad doméstica, la grave afectación de la salud o la integridad física de un familiar cercano del empleado dentro del segundo grado de consanguinidad y primero civil, el secuestro o la desaparición del mismo; una afectación seria de la vivienda del empleado o de su familia con la que conviva por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, inundación, terremoto, entre otros; y demás situaciones similares de carácter negativo sobre las condiciones materiales o morales de vida del empleado, que lo obligue a atender prioritariamente la emergencia personal o familiar.

Una vez el empleado dé aviso a la empresa de los hechos que constituyen la grave calamidad doméstica, éste analizará los mismos y decidirá, junto con el responsable de Recursos Humanos, Asuntos Laborales Especiales y/o Asuntos Legales, acerca de la concesión del permiso y su duración acorde con la gravedad del hecho.

El evento que conlleve al empleado la consecuencia directa y eventual de retirarse del servicio o impida el mismo, se procederá así: **i)** cuando el trabajador tenga conocimiento del hecho, durante el desarrollo de la jornada, deberá solicitar el permiso correspondiente y no podrá ausentarse hasta tanto este no le sea concedido. **ii)** Si el hecho sucediere fuera de la jornada de trabajo deberá informarlo a más tardar en la primera hora hábil laboral siguiente. **iii)** Si el hecho ocurriese en el descanso del medio día el término para informar no podrá pasar más allá del término de la jornada de la tarde.

PARÁGRAFO. La ausencia al trabajo producida por grave calamidad doméstica atendiendo el principio de razonabilidad y que la empresa presta un servicio público esencial a la ciudadanía, no podrá exceder a una (01) jornada diaria y en casos excepcionales se podrán conceder permisos adicionales por escrito hasta por tres (03) jornadas más. Es deber del trabajador aportar el documento idóneo que demuestre la ocurrencia de la calamidad manifestada.

La calamidad doméstica deberá demostrarse mediante certificación y/o constancia, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir del momento en que venza el permiso correspondiente. En caso de no hacerse o de no cumplir con los requisitos del aviso o de no

obtenerse el permiso correspondiente la ausencia del trabajo se entenderá como falta grave para todos los efectos legales

Para lo anterior, ETIB fija los siguientes criterios a tener en cuenta para conceder o no, e inclusive ponderar el tiempo suministrado:

- a. **Hecho generador:** Es el evento que causa la situación de imposibilidad de inasistencia por el trabajador y el cual en todos los casos debe ser grave y/o exponer en cierta medida derechos fundamentales.
- b. **Vínculo afectivo:** Es la cercanía que tiene el colaborador con el familiar y/o bien que se encuentra en una situación que podría catalogarse como calamidad doméstica, para estos fines deberá acreditar los lazos efectivos y ciertos, que se relacionen con el hecho mismo, en todo caso, se negará la solicitud de permiso, sino se logra determinar por parte de la Empresa el vínculo de afecto, cercanía y/o la importancia del bien.
- c. **Deber de solidaridad familiar o asistencia concurrente:** ETIB entiende que cada miembro de la familia tiene un rol y obligación determinada, por lo tanto, sus miembros ante la ocurrencia de un hecho generador deberán asistir al familiar del colaborador involucrado en tal evento, pues no puede tolerarse la responsabilidad de la unidad familiar en uno solo de sus integrantes.
- d. **Proporcionalidad y valoración objetiva:** Es el análisis del hecho generador que despliega ETIB para conceder en mayor o menor grado un permiso remunerado, a efectos de suministrar el tiempo que destina el colaborador para superar la situación presentada.
- e. **Equidad:** La empresa es consciente de la diversidad social, cultural y económica que rodean la comunidad laboral al interior de la empresa. En consecuencia, no acoge el principio de igualdad para otorgar permisos remunerados por grave calamidad doméstica, debido a que no puede predicarse igualdad en diversos escenarios sociales y/o familiares, por el contrario, utiliza y pondera las situaciones de cada caso, incluyendo el contexto personal del trabajador. Por lo tanto, la Empresa rechazará la argumentación por parte de un trabajador, consistente en ejemplos conocidos o similares para la concesión del tiempo solicitado, pues como se dijo, el análisis parte de valoraciones objetivas y verdaderamente existentes en la situación presentada.
- f. **Necesidad del servicio:** ETB invita a sus colaboradores a racionalizar las solicitudes de permisos que en su criterio consideren grave calamidad doméstica, como quiera que siempre se debe velar por la conciliación de la vida familiar y los eventos desafortunados que esta presenta, con la necesidad de garantizar la continua prestación del servicio público esencial de transporte a la población bogotana, siempre pretendiendo resaltar la misión, visión y objetivos corporativos de la Empresa.
- g. **Discrecionalidad:** No basta la ocurrencia de un hecho aparente y/o generador que imposibilite la asistencia a su lugar de trabajo por parte de un trabajador para calificarse como grave calamidad doméstica, es necesario que surjan hechos y/o eventos graves que son analizados al interior de la Empresa para otorgar o no el tiempo solicitado en cada caso particular, de manera que, la simple enfermedad de un pariente o evento adverso en el núcleo de la familia que se ha enlistado en esta política, no obligan a la empresa, pues se analizarán en todos los casos los criterios desarrollados en este numeral.

4. **Licencia por luto.** En caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente del empleado o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y civil, la empresa le concederá una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles o el tiempo indicado por la Ley vigente al momento del hecho. Este hecho deberá ser tramitado de conformidad con el procedimiento interno y acreditarse ante la empresa dentro de los ocho (08) días siguientes al hecho, anexando las constancias a que haya lugar.
5. **Asistir al sepelio de sus compañeros de trabajo.** En caso de fallecimiento de un compañero de trabajo, la empresa podrá conceder a sus trabajadores permiso para asistir al sepelio, siempre y cuando el número de personas que se ausente no perjudique el funcionamiento de la Organización. En este caso se deberá agotar el procedimiento interno que establezca la empresa, solicitud que debe darse con la anticipación que las circunstancias lo permitan.
6. **Asistir a las consultas médicas programadas con la EPS y/o ARL.** Cuando se requiera permiso para asistir a la EPS, ARL o la entidad que hiciera sus veces de acuerdo con la normatividad vigente, a la cual se encuentre afiliado, el trabajador deberá agotar el procedimiento interno y, adicionalmente, deberá acreditar ante éste su asistencia a la cita médica con la constancia respectiva.
7. **Licencia por paternidad:** Todo trabajador que demuestre su calidad de nuevo padre, tendrá derecho a disfrutar de dos (02) semanas de licencia remunerada.

El padre debe haber cotizado al sistema de salud, ininterrumpidamente durante todo el período de gestación, que usualmente es de nueve meses, pero puede ser menor para el reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS.

Para efectos de la licencia, deberá anexar el registro civil de nacimiento del hijo dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor y la historia clínica de la madre del menor, so pena de perder el derecho al pago de la licencia o en su defecto, a reembolsar el mayor valor que se le pagó y que no fue debidamente soportado.

8. **Licencia parental compartida.** Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en este ordinal. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia. La licencia parental compartida se registrará por las siguientes condiciones:

a). El tiempo de la licencia parental compartida se contará a partir de la fecha del parto, salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar entre una (01) o dos (02) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto o por determinación de la madre.

b). La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce (12) semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis (06) semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no podrá ser disminuido en aplicación de esta figura.

c). En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad posparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

d). La licencia será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente y su pago estará a cargo del empleador o EPS, acorde con la normatividad vigente.

Para los efectos de la licencia de que trata este ordinal, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar el registro civil de nacimiento del menor, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.

- Mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución de las semanas de licencia. Ambos padres deberán realizar un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante sus empleadores, en un término de treinta (30) días contados a partir del nacimiento del menor.

- El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres, a fin de garantizar la salud de la madre y el recién nacido.

- Los padres deberán presentar ante el empleador un certificado médico, en el cual debe constar: i) El estado de embarazo de la mujer; o una constancia del nacimiento del menor; ii) La indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento del menor y iii) La indicación del día desde el cual empezarán las licencias de cada uno. La licencia parental compartida también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, a excepción de los padres que hayan sido condenados en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el Título IV delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales; los padres condenados en los últimos dos (2) años; por los delitos contemplados en el Título VI contra la familia, Capítulo Primero "de la violencia intrafamiliar" y Capítulo Cuarto "de los delitos contra la asistencia alimentaria" de la Ley 599 de 2000 o los padres que tengan vigente una medida de protección en su contra, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

10.- Licencia parental flexible de tiempo parcial. La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia. La licencia parental flexible de tiempo parcial se regirá por las siguientes condiciones:

- Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad; las madres, no antes de la semana trece (13) de su licencia de maternidad.

- El tiempo de la licencia se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados para la licencia parental

flexible no podrán interrumpirse y retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador.

3. La licencia será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del empleador o EPS. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se regirá acorde con la normatividad vigente.

4. La licencia también podrá ser utilizada por madres y/o padres que también hagan uso de la licencia parental compartida, observando las condiciones señaladas en este parágrafo, así como en el parágrafo 4 del presente artículo.

Los trabajadores de ETIB que aspiren a ser beneficiarios de esta licencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar la expedición del registro civil de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

2. Mutuo acuerdo entre ETIB y el trabajador, anexando el certificado médico que dé cuenta de: i) El estado de embarazo de la mujer; o constancia del nacimiento; ii) La indicación del día probable del parto, o indicación de fecha del parto y iii) La indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente.

Este acuerdo deberá consultarse con el empleador a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. El empleador deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su presentación. Esta licencia también es aplicable a los niños prematuros y adoptivos.

11.- Licencia de maternidad. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada de dieciocho (18) semanas en la época de parto, y a veinte (20) semanas si el parto es múltiple, con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso, que será reconocido y pagado por la EPS a la que está afiliada. Una vez finalice el período de la licencia, la trabajadora deberá reincorporarse a su labor. Sin embargo, durante los primeros seis (06) meses de edad del niño, la madre dispondrá de dos (02) descansos diarios de treinta (30) minutos remunerado cada uno para lactar a su hijo.

El monto de la licencia de maternidad, se efectuará en las condiciones descritas en la ley dependiendo el salario (fijo, con variaciones, a destajo o su variación) con cargo a la EPS.

Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico para su trámite ante la EPS, en el cual debe constar: i) El estado de embarazo de la trabajadora; ii) La indicación del día probable del parto, y iii) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

Todas las prescripciones contenidas en este artículo se hacen extensivas, siempre que se satisfagan las condiciones legales, a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de fallecimiento o enfermedad de la madre, por tal razón, ETIB le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el período de la licencia posterior al parto concedida a la madre.

La licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuáles serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (02) semanas más.

En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.

La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas de licencia, de la siguiente manera:

- a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomarla semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato
- b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo a lo previsto anteriormente.

PARÁGRAFO. De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia remunerada de la que habla este artículo, es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento de un hijo, estos días serán descontados de la misma.

12.- Otros permisos. Cuando el trabajador requiera el otorgamiento de un permiso por un evento diferente a los antes señalados, deberá dar cumplimiento al siguiente procedimiento:

Permisos para citas Médicas.

1. Cuando el trabajador deba asistir a una cita médica deberá dar aviso a la empresa de esta situación con antelación de ocho (08) días hábiles previo a la realización de la programación que ETIB S.A.S. carga en sus plataformas, y legalizar a través del FORMATO DE SOLICITUD PERMISOS definido por la empresa a través de su Sistema de Gestión Integral, anexando el respectivo certificado médico o de incapacidad a la Coordinación Administrativa y/o jefe inmediato, según corresponda, de acuerdo a las políticas internas de la compañía, quien evaluará las horas de permiso a otorgar, teniendo en cuenta el lugar de la cita.
2. El formato deberá estar debidamente firmado y diligenciado por el trabajador, con visto bueno del jefe inmediato y la persona responsable de Recursos Humanos, para que se registre en el sistema de ausencia autorizada y se dé aviso mediante correo electrónico al responsable encargado de la programación de turnos.
3. En caso de urgencias médicas, deberán ser justificadas ante la empresa de forma posterior al hecho o al tiempo de ocurrir éstas, según lo permitan las circunstancias. Cuando el aviso se dé con posterioridad a la ocurrencia del hecho deberá informar a la empresa al día siguiente (antes de las 8:00 am) a la Dirección de Recursos Humanos. En cualquier evento deberá presentarse a la empresa el respectivo certificado médico o de

atención expedido por la Institución Prestadora del Servicio de Salud (IPS) o de incapacidad de la Entidad Promotora de Salud (EPS) y/o Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Permisos por asuntos personales.

1. Cuando el trabajador requiera de un permiso para realizar una diligencia de carácter personal, deberá diligenciar previamente el FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISOS establecido por el Sistema de Gestión Integral, indicando motivo, fecha, hora del mismo el cual se deberá presentar al jefe inmediato y/o Coordinación Administrativa, con mínimo ocho (08) días hábiles de antelación y deberá contar con el aval del responsable de Talento Humano y el jefe directo.
2. En caso de concederse el permiso será tenido en cuenta como una licencia no remunerada para todos los efectos legales.

PARÁGRAFO 1. Se encuentran facultados por la empresa para autorizar permisos: la Dirección de Talento Humano, el jefe directo del trabajador y las coordinaciones Administrativas.

PARÁGRAFO 2. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FAMILIAR Y PERSONAL. Para los fines de este Capítulo, surge la obligación de actualización de la información personal a cargo de los trabajadores, quienes finalmente tienen la facultad o discrecionalidad para suministrar o no, datos de su núcleo familiar. Lo anterior, teniendo como base el respeto a la inviolabilidad de la familia, en todo caso, para hacerse acreedor de los beneficios y prerrogativas aquí establecidas será necesario contar con la información personal del trabajador, pues en caso contrario su análisis y otorgamiento será potestativo por parte de la empresa.

ARTÍCULO 33. En estos permisos se tendrán en cuenta los que se estipularon en el pacto colectivo y/o convención colectiva de trabajo vigentes, según corresponda.

CAPÍTULO XI

SALARIO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN. SALARIO MINIMO

ARTÍCULO 34. Formas y libertad de estipulación. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

No obstante, lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

- 1) Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).
- 2) El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo.

ARTÍCULO 35. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por periodos mayores.

ARTÍCULO 36. Forma y oportunidad de pago. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará a través de transferencia bancaria en la cuenta que designe e informe el trabajador al inicio de su relación laboral o la que informe con posterioridad. Los periodos de pago serán quincenales.

ARTÍCULO 37. El salario se pagará al trabajador directamente, o a la persona que él autorice por escrito así:

- 1) El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El periodo de pago para los jornales no pueden ser mayores de una semana y para sueldos no mayor de un mes.
- 2) El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente.

CAPÍTULO XII

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 38. Los trabajadores de ETIB S.A.S., deben encontrarse afiliados al régimen de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme con la legislación vigente y aplicable en la materia.

ARTÍCULO 39. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ARTÍCULO 40. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por las EPS, ARL a través de la IPS, a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 41. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicar al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse.

Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiére al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. El aviso de que trata este artículo podrá ser dado por un familiar o un compañero del trabajador.

ARTÍCULO 42. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento(s) que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes, terapias y/o procedimientos preventivos designados por el profesional de la salud que propendan a la recuperación integral de la misma, que para todos o algunos de ellos ordenan la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ARTÍCULO 43. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes laborales.

PARÁGRAFO 1. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos, políticas y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, que le hayan comunicado por escrito, dentro de las capacitaciones o inducciones, y demás publicaciones al respecto, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Salud y de la Protección Social y/o Ministerio de Trabajo, respetando el derecho de defensa.

PARÁGRAFO 2. El empleador podrá solicitar al trabajador la práctica de un examen cuando decida realizar pruebas generales o cuando a juicio del empleador existan serias dudas de que el trabajador se presentó a laborar bajo el efecto del alcohol, de drogas enervantes o sustancias psicoactivas que pongan en peligro la seguridad de las personas al interior de la organización o las políticas de la empresa referentes a la atención del público, presentación personal, imagen corporativa. La negativa o la dilación por parte del trabajador a practicarse el examen tendiente a la verificación de su sobriedad o estado se constituye justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo que lo vincula con la empresa.

ARTÍCULO 44. En caso de accidente laboral el Jefe de la respectiva Área, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, con aviso ante la EPS y/o ARL.

ARTÍCULO 45. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 46. La empresa en conjunto con la entidad administradora de riesgos laborales (ARL), llevará estadísticas de los accidentes laborales y de las enfermedades laborales, para lo cual deberá, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes laborales o de las enfermedades laborales.

Todo accidente laboral o enfermedad laboral que ocurra, deberá ser informado por la empresa a la entidad administradora de riesgos laborales, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, siempre y cuando haya sido informado a la compañía.

La empresa no responderá por ningún accidente laboral que haya sido provocado deliberadamente o con culpa grave de la víctima. En este caso, solo estará obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por razón de no haber dado el trabajador el aviso oportuno correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

ARTÍCULO 47. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1.989, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio de Trabajo y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del Sistema General de Riesgos laborales, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.

CAPÍTULO XIII

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

ARTÍCULO 48. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, antes Programa de Salud Ocupacional, ETIB propender por seguir cumpliendo de los siguientes objetivos:

- Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, evitando el detrimento de la seguridad y salud de nuestros colaboradores y partes interesadas a través de la mejora continua.
- Identificar los peligros y condiciones de emergencia, evaluando el riesgo y vulnerabilidad determinando los controles necesarios a fin de evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de laborales, enfermedades laborales y emergencias,
- Identificar y monitorear continuamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo,
- Definir funciones, roles, responsabilidades y rendición de cuentas por cargo,
- Establecer los programas de prevención para la intervención y control de peligros e impactos monitoreando su eficacia,
- Despertar conciencia en prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo,
- Establecer y generar la competencia requerida en términos de capacitación y entrenamiento por cargos de acuerdo a la interacción con peligros, impactos, funciones y responsabilidades,
- Monitorear el estado de salud de los colaboradores periódicamente, estableciendo medidas de control de acuerdo a los diagnósticos de condiciones de salud,

- Informar al empleador las desviaciones e impactos a las disposiciones legales y del sistema de gestión de ponga en riesgo la seguridad y salud de los colaboradores.
- Identificar acciones de mejora continua para el Sistema de Gestión de Seguridad

ARTÍCULO 49. De conformidad con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuenta con el Comité Paritario de Salud y seguridad en el trabajo (COPASST), antes denominado Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), con el fin de evitar a los trabajadores enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

ARTÍCULO 50. La empresa continuará con la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en los términos legales y de conformidad con las modificaciones o cambios aplicables en la materia.

ARTÍCULO 51. Son funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), las siguientes:

- a) Investigar los accidentes de trabajo.
- b) Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Participar de las actividades de promoción, divulgación e información del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Realizar inspecciones de seguridad a los ambientes, maquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas de prevención.
- e) Proponer actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidos a todos los niveles de la Institución.
- f) Colaborar en el análisis de la causalidad de los accidentes de trabajo, enfermedades de origen profesional y proponer al empleador las medidas correctivas.
- g) Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo y estudiar las sugerencias que presentan los empleados en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
- h) Elegir al Secretario del Comité.
- i) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
- j) Elaborar su propio plan de trabajo, el cual debe comprender:
 - ✓ Definición de objetivos y metas.
 - ✓ Actividades de prevención y control.
 - ✓ Recursos necesarios.
 - ✓ Asignación de responsabilidades.
 - ✓ Elaborar cronograma de actividades.
 - ✓ Evaluar y controlar el plan.

PARÁGRAFO. Los aspectos y prescripciones establecidas en este Capítulo, deberán someterse a la vigencia de la ley en esta materia. En caso de existir modificación, sustitución, subrogación y/o adición a la normatividad, prevalecerá la Ley sobre la regulación, excepto cuando las disposiciones internas sean más beneficiosas al trabajador.

CAPÍTULO XIV PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 52. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

1. Respeto y subordinación a los superiores.
2. Respeto a sus compañeros de trabajo, pasajeros y usuarios del sistema.
3. Procurar completa armonía con sus superiores, compañeros de trabajo, pasajeros y usuarios, en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el manejo de las máquinas y/o instrumentos de trabajo.
9. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
10. Registrar en la Oficina de Gestión Humana o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de la residencia, teléfono y correo electrónico, dando aviso oportuno de cualquier cambio.
11. Usar de forma permanente y adecuada el uniforme asignado por la empresa de acuerdo al cargo para el desempeño de su labor durante la permanencia en su sitio de trabajo.
12. Al ingresar a la unidad de negocio todo trabajador deberá portar en un lugar visible el carnet y/o ficha de visitante.
13. Los trabajadores deberán transitar con precaución por las zonas demarcadas (senderos peatonales) sin correr. Para ingresar al área de mantenimiento se deberá usar botas de seguridad y los elementos de Protección Personal (Gafas y tapa oídos) requeridos por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
14. Use siempre los Elementos de Protección Personal y dotación definidos en cada área y puesto de trabajo.

15. Separar adecuadamente los residuos en los puntos ecológicos dispuestos para ello.

CAPÍTULO XV ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 53. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente:

- ✓ Gerente General.
- ✓ Subgerentes
- ✓ Directores.
- ✓ Jefes
- ✓ Coordinadores
- ✓ Supervisores
- ✓ Analistas
- ✓ Asistentes
- ✓ Técnicos y Operadores.
- ✓ Auxiliares.

PARÁGRAFO: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa o hacer uso de las facultades legales para rescindir el contrato de trabajo, el Gerente General, Director Administrativo y de Talento Humano, Director de Asuntos Legales, Jefe de Asuntos Especiales Laborales, o por directa delegación de los anteriores.

CAPÍTULO XVI CONTRATACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 54. LA EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ SAS (ETIB SAS) en caso de contratar trabajadores que no cuenten con la mayoría de edad, esto es los 18 años, lo realizará con base en las normas preexistentes que regulan la materia, teniendo en cuenta que la edad mínima será de 15 años.

ARTÍCULO 55. Conforme el ordenamiento jurídico vigente se entiende que la empresa en caso de adolescentes, cuya edad está comprendida entre los 15 y 17 años de edad, contratará a los mismos siempre y cuando se acredite la autorización expedida por el Inspector del trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local y cumpliendo el procedimiento legal para estos fines.

CAPÍTULO XVII LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 56. ETIB adopta como política no emplear a personas menores de dieciocho (18) años, con excepción del contrato de aprendizaje. Lo anterior, debido a los riesgos ocupacionales, que presenta la operación y el interés superior de los menores de edad.

ARTÍCULO 57. Los menores no podrán ser trabajadores en las labores que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troquelado ras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica la ley, los reglamentos o documentos interno.

PARÁGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un Instituto Técnico Especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizadas para el efecto por el Ministerio de la salud y de la Protección Social, que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo; que a juicio del Ministerio de la Salud y de la Protección Social puedan ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor, mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad

que garantice plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial, les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo, se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes (Artículo 245 y 246, Decreto 2737 de 1989).

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho de la noche (8:00 p.m.) siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (artículo 243 del decreto 2737 de 1989).

CAPÍTULO XVIII

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 58. Deberes generales de todos los trabajadores: Se establecen los siguientes:

1. Respeto y subordinación a los superiores.
2. Respeto a sus compañeros de trabajo, usuarios del Sistema y terceros.
3. Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, lealtad, buena voluntad y de la mejor manera posible.
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
7. Ser verídico en todas sus actuaciones.
8. Someterse al control para el cumplimiento de los horarios, entradas, salidas y al movimiento interno, concurriendo a laborar a la hora exacta establecida, no sólo al momento de iniciar la labor diaria, sino también luego de los descansos concedidos, marcar en el biométrico y/o tarjetas prescritas para este control.
9. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por la empresa, bien sea que éstas tengan por finalidad asuntos de trabajo, capacitación o recreación.
10. Recibir y acatar órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
11. Cumplir las normas, procedimientos, actividades a realizar, indicadas en las circulares y manual de funciones emanadas por la gerencia general.
12. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.

13. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde se desempeñan las labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
14. Ser leal con sus superiores.
15. Abstenerse por completo de ingerir licor, sustancias psicoactivas y cigarrillo en sus lugares de trabajo o en cualquier otro sitio de la empresa y/o establecimiento de la misma.
16. Comunicar a sus superiores las ideas o iniciativas, tendientes a mejorar la eficiencia en el trabajo.
17. Mantener buenas relaciones y respetar a los proveedores, contratistas, clientes, usuarios y demás personal, que por cualquier circunstancia recurran a empleador.
18. Cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y de higiene indicadas en las circulares, actas de capacitación, boletines de charlas y conferencias, oficios del departamento técnico, del comité paritario o de cualquiera de las gerencias de la empresa.
19. Cumplir con el uso de los elementos de protección personal.
20. Guardar completa reserva sobre la naturaleza del proceso o procesos especializados, así como de las operaciones y negocios en que por motivo de sus labores participe directa o indirectamente.

PARÁGRAFO. Obligaciones especiales de los trabajadores de ETIB:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.

9. Ejecutar el contrato de buena fe, con honestidad, honorabilidad y poniendo al servicio de la empresa toda su atención y capacidad de trabajo.
10. Aceptar la práctica de un examen cuando así lo solicite la empresa en los casos en que a juicio de la misma existan serias dudas de que el trabajador se presentó a trabajar bajo el efecto del alcohol, de drogas enervantes o sustancias psicoactivas que ponga en peligro la seguridad de las personas al interior de la organización o las políticas de la empresa referentes a la atención del público, con la empresa. La negativa o dilación por parte del trabajador a practicarse el examen tendiente a la verificación de su sobriedad o estado se constituye justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo que lo vincula.
11. Cumplir fiel y estrictamente todas y cada una de las disposiciones de los Estatutos de la Empresa y de las demás normas que ésta dicte o las que resultan de la naturaleza del contrato y las previstas en las diversas disposiciones legales, convencionales, pactos colectivos, fallos arbitrales, resoluciones del Ministerio de Salud y de la Protección Social y Ministerio de trabajo.
12. Conservar la disciplina que exigen el servicio y la buena marcha de la Empresa.
13. Asistir con puntualidad a su sitio de trabajo, a la hora exacta en que empieza su turno, portando su uniforme de dotación, el carnet de la empresa y demás distintivos, documentos e implementos requeridos para iniciar labores.
14. Permanecer en su sitio de trabajo hasta la terminación de su jornada o hasta que llegue la persona que debe recibirle el turno. Prestar el servicio de manera puntual, cuidadosa y diligente.
15. Guardar absoluta lealtad para con la Empresa y mantener en escrupulosa reserva los secretos comerciales, técnicos o administrativos, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la Empresa.
16. Ejercer por sí mismo aquellas labores o tareas conexas, accesorias o complementarias a la principal del cargo que desempeñe, tales como el mantenimiento simple y rutinario de los equipos a su cargo, limpieza y correcta presentación del sitio de su trabajo.
17. No transportar en los vehículos de la Empresa a personas y objetos ajenos y extraños a ella sin previa autorización, ni prestar tales vehículos a empleados o personal no autorizados.
18. Informar inmediatamente sobre cualquier accidente y daño, que sufran las máquinas o los vehículos de la Empresa, por leves que ellos sean.
19. Observar y cumplir con suma diligencia y cuidado las órdenes e instrucciones sobre el manejo de vehículos, equipos de comunicación y cómputo, y todos los demás materiales y herramientas de trabajo, a fin de evitar accidentes, daños y pérdidas de cualquier índole para la empresa.
20. Laborar las horas extras establecidas y cuando así lo indique la Empresa por razones de trabajo, de acuerdo a la necesidad del servicio y según la Ley.
21. Someterse a las requisas y registros indicados por la Empresa.

22. Portar permanente y debidamente los uniformes entregados por la empresa y de acuerdo con los estándares establecidos por esta última, haciendo un buen y adecuado uso del mismo, manteniendo la buena imagen y presentación personal.
23. Usar correctamente los elementos de protección y seguridad suministrados.
24. Acatar las órdenes e instrucciones que sobre seguridad y vigilancia de las instalaciones se dispongan.
25. Registrar por sí mismo el ingreso y la salida a los turnos de trabajo respectivos en el sistema de control de horario que establezca la empresa.
26. Cumplir con las políticas, procedimientos, reglamentos, Manuales de Operación, horarios y turnos establecidos por la empresa.
27. Observar y cumplir cuidadosamente las normas del Código nacional de tránsito, cuando la empresa le confíe el manejo de sus vehículos.
28. Asistir con puntualidad y provecho a los cursos, reuniones, charlas, conferencias, o capacitaciones, que le sean programadas por la empresa.
29. Cumplir los programas complementarios de SST, calidad y medio ambiente, establecidos por la empresa, así sean dictados o no por ella.
30. Ser cuidadoso en el manejo y mantenimiento de los vehículos a su cargo.
31. Desempeñar el puesto para el cual fue contratado, pero si por necesidades del trabajo fuera necesario desempeñar otros trabajos similares, análogos o conexos estará obligado a hacerlo cuando así se le ordene.
32. Hacer buen uso de servicios sanitarios, salas de descanso, espacios deportivos, de esparcimiento y demás instalaciones.
33. Entregar al momento de la desvinculación de la empresa, el carnet y demás documentos que le fueron suministrados en su oficio.
34. Cumplir estrictamente la normatividad vigente o futura respecto de las normas de tránsito, la política de seguridad vial, así como los Manuales y Procedimientos que expida la empresa y/o TRANSMILENIO S.A.
35. Las demás que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales de este reglamento o de las que sean asignadas por el empleador al trabajador en los estatutos de la empresa, manuales de funciones, manuales de servicio, manual de operaciones, procedimientos, descripción de perfiles, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, informes, cartas, circulares o cualquier otro documento que la compañía expida para tal fin.

36. Cumplir con las indicaciones contenidas en el manual de funciones, políticas y procedimientos, elaborados por el empleador, el cual, el trabajador declara conocer y aceptar.
37. Cumplir con las metas u objetivos que periódicamente el empleador le señale.
38. Presentar por escrito en forma oportuna y puntual los informes de cualquier tipo que le solicite el empleador o sus representantes.
39. Mantener vigentes los permisos exigidos por la ley, para poder ejercer su profesión o prestar la actividad contratada en caso de ser necesario (Licencia de conducción, Tarjeta de Conducción para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de obligatorio porte y refrendación para el ejercicio de la labor contratada, entre otras).
40. Llevar a cabo reemplazos de otros trabajadores ausentes que tengan funciones, según se lo comunique el empleador o sus representantes, y en caso de ausentarse, comunicar oportunamente al empleador o a sus representantes tal situación.
41. Mantener bajo absoluta confidencialidad los asuntos y la información que conozca del empleador por causa o con ocasión de su trabajo.
42. Entregar al Empleador, inmediatamente los dineros que reciba por cualquier concepto en desarrollo de sus funciones.
43. Emplear los servicios informáticos de la empresa para temas que correspondan exclusivamente al desarrollo de la labor contratada. Absteniéndose de emplearlo para temas, como el uso del Chat, correos electrónicos, juegos, cadenas, páginas Web no autorizadas o pornográficas, y demás herramientas informativas, distintas a las necesarias para el buen desempeño laboral.

ARTÍCULO 59. Son obligaciones especiales del empleador:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en los artículos 32 y 33 de este Reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el

trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días hábiles a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio el empleador lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares que con él convivieren.
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
10. Conceder a las trabajadoras que estén en periodo de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
11. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
13. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa.

ARTÍCULO 60. Se prohíbe a la empresa:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
 - a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
 - b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
 - c) Las autoridades competentes, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24 de 1.952, pueden igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la Ley lo autoriza.

- d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en el caso del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.
 - e) Los dineros, sin importar la cuantía, que pague el empleador al trabajador, a los cuales no tenga derecho o se hayan cancelados por equivocación en la persona y/o concepto.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa.
 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
 6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en sus instalaciones, salvo casos puntuales que sean autorizados a algún trabajador por escrito por parte de la Dirección Administrativa.
 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
 9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
 10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
 11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

ARTÍCULO 61. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer de la empresa o del vehículo, cualquier elemento de la compañía.
2. Presentarse al trabajo en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, así sea en un mínimo nivel, o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes, para esta falta el grado de tolerancia es cero.

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar el personal de seguridad.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Incitar al personal, para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes inmediatos.
7. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda o venta de mercancías en los lugares de trabajo, salvo autorización expresa y escrita de la empresa expedida por el Subgerente Administrativo.
8. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
9. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.
10. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de los usuarios, la de sus compañeros de trabajo, la de la Empresa o la de terceras personas, que amenace o perjudique las máquinas, los elementos o el establecimiento, taller o lugar donde el trabajo se desempeñe.
11. Empezar o terminar el trabajo en horas distintas de las reglamentarias o hacer cambios de turnos de trabajo o reemplazar a otro trabajador, sin orden o autorización del respectivo superior.
12. Salir de las instalaciones de la empresa o vehículos en horarios distintos a los asignados para descanso sin previa autorización del jefe inmediato.
13. Fumar o comer en los vehículos de la Empresa o sitios no autorizados.
14. Prestar sus servicios en estado de embriaguez, o ingerir bebidas embriagantes en desarrollo de su trabajo, así como, consumir sustancias psicoactivas, aún en dosis personales, en los lugares de prestación del servicio, por fuera de ellos pero dentro de la jornada de trabajo, o presentarse a trabajar bajo el estado o influencia del consumo de dichas sustancias.
15. Manejar u operar vehículos, equipos o máquinas que no se les hayan asignado, o para lo cual no tengan la debida autorización.
16. Retirar de los archivos u oficinas documentos o elementos, o dar a conocer cualquier documento sin autorización expresa para ello.
17. Ocuparse en trabajos distintos a los de su cargo dentro de la Empresa sin autorización de su superior.

18. Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, informaciones, mejoras, descubrimientos o invenciones efectuadas por el trabajador o con su intervención, durante la vigencia del contrato de trabajo y relacionados con las labores o funciones que desempeñe.
19. Suministrar a extraños, sin autorización expresa, especificaciones y datos relacionados con la organización, con la producción o cualquiera de los sistemas y procedimientos de la Empresa.
20. Hacer mal uso de las instalaciones de la empresa.
21. Presentar para la admisión en la empresa o para cualquier efecto comprobante o documentos falsos, enmendados o adulterados, o no ceñidos a la estricta verdad para cualquier efecto durante su relación laboral.
22. Dar información no cierta en cuanto a subsidio familiar, de transporte u otros beneficios.
23. Distribuir periódicos, hojas volantes, circulares, o portar afiches, o cartelones no ordenados o autorizados por la Empresa, dentro de las instalaciones.
24. Sacar de la Empresa o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de ésta, sin la correspondiente autorización.
25. Tomar drogas o instrumentos médicos del dispensario o de los botiquines sin autorización o sin causa justificada.
26. Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias narcóticas o enervantes durante la jornada de trabajo o dentro de las instalaciones de la Empresa.
27. Violar o alterar, el funcionamiento del sistema de control o cualquiera de sus partes.
28. No parar en un punto establecido en el itinerario de operación programada de un servicio sin la previa autorización.
29. Parar en un punto no establecido en el itinerario de operación programada de un servicio sin la previa autorización o instrucción.
30. Estacionar fuera de los lugares establecidos.
31. Alterar el recorrido de un servicio sin la previa autorización o instrucción.
32. Retrasar la operación y o utilizar los vehículos asignados o de la empresa para bloqueos o beneficios propios.
33. Operar en horarios o servicios que no le hayan sido autorizados.
34. Transitar por fuera de las vías determinadas sin su autorización.
35. Recoger o dejar pasajeros en puntos de la vía diferentes a los establecidos.

36. Abandono del vehículo por parte del conductor sin razón justificada.
37. Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos al momento de conducir, exceptuando en esto los equipos instalados (SIRCI) y los permitidos por la empresa para el buen desarrollo de la operación.
38. Desacato a sus jefes inmediatos y/o coordinadores.
39. Dormir en su sitio de trabajo.
40. Producir un accidente por acto de irresponsabilidad o la no utilización de una conducción preventiva.
41. No seguir o desconocer las instrucciones dadas por el Centro de Control, por el personal de operaciones o las autoridades de tránsito.
42. El incumplimiento a las normas de tránsito, conducentes a la imposición de infracciones y comparendos.
43. Omitir el envío de información solicitada, o enviarla por fuera de los plazos que establezca para el efecto.
44. No portar documentación personal y/o del vehículo, sin botiquín.
45. No usar el uniforme.
46. Deficiente presentación personal.
47. Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la capacitación.
48. Pasar el semáforo en rojo.
49. Transitar con exceso de velocidad.
50. Invasión de cebra.
51. Omitir la señal de tránsito PARE.
52. Conducir peligrosamente o bruscamente el vehículo con relación al frenado y al arranque poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.
53. Rehusar el transporte a pasajeros sin motivo determinado en el reglamento del transporte.
54. Maltrato verbal o físico hacia los pasajeros, compañeros y demás personas con quien tiene contacto durante el servicio.
55. Recibir durante la jornada de trabajo a personas extrañas, amigos o familiares para atender asuntos personales o negocios propios.
56. Promover altercados o reñir en cualquier forma.

57. Fumar y /o comer en el interior del vehículo.
58. Mantener intereses comerciales, financieros, técnicos o semejante, tendientes a obtener un provecho personal indebido.
59. Utilizar radios, grabadoras, teléfonos celulares o cualquier elemento similar en el sitio de trabajo.
60. Presentar o proponer para liquidaciones parciales de cesantías, promesas falsas de compraventa u otros documentos semejantes, ficticios, dolosos o falsos.
61. Desacreditar o difamar de cualquier forma y por cualquier medio, las personas, servicios o nombre de la empresa, o incitar a que no se ocupen sus servicios.
62. Realizar o Incitar a sus compañeros a realizar actos inmorales, delictuosos o cualquier acto que atente contra la seguridad del empleador, clientes, usuarios, funcionarios o de terceros.
63. La violación de normas reglamentarias establecidas por la empresa, el usuario o las autoridades competentes.
64. Todos los demás que resulten de la naturaleza del contrato o de sus cláusulas, de las leyes, políticas, manuales de operación y/o reglamentos, procedimientos, perfiles, funciones, generales de la Empresa y del cargo.
65. No usar o apropiarse de los elementos que sean propiedad de terceras personas sin autorización o para fines diferentes a los autorizados por su propietario.
66. Hacer mal uso de los equipos, herramientas, activos e infraestructura del empleador y/o sus aliados.
67. Verse involucrado en accidentes de tránsito donde se determine un grado de culpabilidad con responsabilidad en el mismo.
68. Cometer infracciones de tránsito las cuales sean evidenciadas por los agentes de tránsito, interventores o cualquier funcionario de ETIB.
69. Abstenerse de presentar cuentas de gastos ficticias, soportes médicos falsos, documental para trámites personales inexistentes y reportar como cumplidas tareas no efectuadas.

CAPÍTULO XIV

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 62. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este Reglamento Interno de Trabajo, contrato de trabajo, pacto colectivo, convención colectiva de trabajo y demás documentos corporativos expedidos por ETIB. Por ende, para efecto de tales imposiciones la empresa establecerá el procedimiento administrativo laboral sancionatorio o de causas para finalizar el contrato de trabajo, ambos complementarios, que se entenderán incorporados al presente Reglamento Interno de Trabajo.

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de algunas de las obligaciones o la violación de alguna de las prohibiciones o faltas señaladas en este reglamento, en el contrato individual o políticas internas,

siempre que a juicio de ETIB no constituya justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o alguna otra medida de finalización descrita en la ley, esto es, la justificada, dará lugar a la aplicación de una de las siguientes medidas:

- a) **LLAMADO DE ATENCIÓN Y/O MEMORANDO.** El llamado de atención se hace por escrito, en caso de que el empleado cometa nueva falta leve o en caso de que a juicio de la empresa la naturaleza de la falta así lo haga aconsejable. El llamado de atención o memorando será oficializado por el (la) Coordinador(a) Administrativo(a), el Jefe de Asuntos Laborales Especiales y la Dirección de Asuntos Legales.
- b) **SUSPENSIÓN DISCIPLINARIA:** La suspensión disciplinaria podrá imponerla la empresa a través de (la) Coordinador(a) Administrativo(a), el Jefe de Asuntos Laborales Especiales, la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Talento Humano en caso de faltas o violación de deberes laborales por parte del empleado que, a juicio de la empresa, no ameriten la terminación del contrato de trabajo con justa causa. La suspensión disciplinaria en primera oportunidad no puede exceder de ocho (08) días y luego dos (2) meses. Durante los períodos de suspensión en el trabajo cesará la obligación por parte del empleado de ejecutar sus funciones y por parte la empresa de cancelar el salario correspondiente a los días de suspensión.
- c) **MULTAS:** Conforme con el artículo 113 del CST las multas no pueden exceder de la quinta (5ª) parte del salario diario. El empleador puede descontar las multas del valor de los salarios. La imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar.

PARÁGRAFO 2. Al margen del o expuesto, la Gerencia General está plenamente facultada para aplicar cualquier medida disciplinaria o fundamentada en la ley.

PARÁGRAFO 3. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. Serán acorde a las descritas como tal en el presente Reglamento Interno, contrato de trabajo, pacto colectivo, convención colectiva de trabajo y demás documentos internos. ETIB podrá prescindir de la calificación o gravedad de la falta para condonarla, disminuirla o mantener su consecuencia.

ARTÍCULO 63. FALTAS LEVES. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus consecuencias disciplinarias, así:

1. El retardo en la entrada del trabajo, el retiro prematuro de él, sin justa causa, cuando no cause perjuicio de importancia a la empresa, implica por primera vez llamado de atención con copia a la hoja de vida. por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días, y en adelante, hasta por dos meses. Es entendido además, que los retardos sin justa causa facultan a la empresa para no permitir al trabajador su ingreso al trabajo.
2. La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días y la segunda vez hasta por dos meses.

Las anteriores sanciones no exoneran al trabajador de la aplicación de las multas las que refiere el Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 64. FALTAS GRAVES. Se califican como graves las faltas descritas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; desconocer las prescripciones de orden, incumplir con las obligaciones especiales, deberes generales o incurrir en las prohibiciones del Reglamento Interno de Trabajo;

la violación a las normas de tránsito; el incumplimiento del Manual de Operaciones y el Manual de Servicio y las normas y políticas de SST; adicionalmente se establecen las siguientes que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo:

1. Faltar al trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, aun cuando no se cause perjuicio a la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de alicoramiento sin importar el nivel, o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, entendiéndose para esta causal un grado de tolerancia cero.
3. La violación grave por parte del trabajador de alguna de las obligaciones contractuales, reglamentarias o cualquier otra que esté estipulada en cualquier documento Corporativo.
4. Las faltas contempladas en el Manual de Operaciones.
5. Las faltas contempladas en el Manual de Servicio.
6. Las faltas o infracciones contenidas en la Política de seguridad Vial, dependiendo el grado de severidad, podrá ser catalogado como falta grave a discrecionalidad exclusiva de la empresa.
7. Todas las causales o infracciones que tienen relación directa con la seguridad operacional y que afecten de forma grave la prestación del servicio.
8. Todo acto de irrespeto y/o agresión por parte un trabajador en contra de los usuarios o aquellos catalogados como terceros en vía.
9. La reincidencia en cualquiera de las faltas catalogadas como leves por más de tres oportunidades dentro de un mismo periodo (equivalente a 1 año).
10. Desconocer los lineamientos y conductas de manejo preventivo que dé como resultado un incumplimiento de las normas de tránsito, genere accidentes, riesgo y/o irrespeto para los usuarios y demás agentes intervinientes en las vías.
11. Que se genere inoperabilidad de la tarjeta de conducción designada por el ente gestor por más de treinta (30) días.

CAPÍTULO XV

PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS O PARA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 65. Una vez conocidos los hechos que ameriten averiguaciones administrativas de carácter laboral por faltas derivadas del contrato de trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Operaciones, Manual de Servicio, Plan de Seguridad Vial y demás documentos internos, ETIB S.A.S. deberá informar la apertura del proceso administrativo laboral y citar a diligencia de descargos al trabajador inculcado por el medio más expedito, incluyendo correo electrónico y Whatsapp, determinando: **i)** fecha y hora de la diligencia, **ii)** informar las faltas o cargos que se le imputan, **iii)** realizar la calificación provisional y sus posibles consecuencias, **iii)** hacer la entrega de las pruebas en poder de la empresa, relacionadas con las conductas y si

existieran, **iv)** indicar al trabajador que puede aportar las pruebas que considere pertinentes desde la comunicación de la citación y hasta la diligencia de descargos y **v)** si a bien lo considera, estar asistido hasta por dos (02) compañeros de trabajo.

PARÁGRAFO. ETIB S.A.S. reconociendo la incorporación de las TICS en el mundo del trabajo y que las relaciones laborales no pueden desatender los avances tecnológicos, podrá adelantar el procedimiento disciplinario vía electrónica en todas o alguna de sus etapas, respetando en todo caso, la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias sobre protección de datos personales.

ARTÍCULO 66. Previo a imponer una medida disciplinaria o a terminar el contrato de trabajo como una facultad legal del empleador, se aplicara el siguiente procedimiento:

1. El procedimiento se regirá por el principio de doble instancia.
2. Una vez la empresa tenga conocimiento de la falta cometida por el trabajador procederá a enviar o entregar comunicación apertura de trámite de proceso disciplinario y citación a diligencia de descargos, en lo posible, dentro de los 05 días hábiles siguientes al conocimiento de la misma y relacionando la información del artículo 65.
3. En la fecha y hora indicadas en comunicación se llevará a cabo la diligencia de descargos en la que se escuchará la versión de los hechos por parte del trabajador inculpado, se decretarán y practicarán las pruebas que se alleguen con el fin de tomar la decisión correspondiente.
4. La decisión una vez agotadas las etapas señaladas en los numerales 2 y 3 del presente artículo, deberá ser tomada en lo posible, durante los 04 días hábiles siguientes a la realización de la diligencia de descargos, oportunidad en la que se comunicará al trabajador la determinación de la empresa y se indicará el término para interponer el recurso de apelación.
5. Si el trabajador opta por presentar el recurso de apelación, deberá radicar el documento y sustentarlo dentro de los 02 días hábiles contados a partir de la comunicación de la sanción disciplinaria o de haber aplicado la facultad legal de terminar el contrato de trabajo.
6. En caso que la decisión no fuera apelada o se presentara por fuera del término indicado en este artículo, quedará en firme y se procederá a su ejecución. En el segundo evento se informará al trabajador de la extemporaneidad del recurso.
7. Si la decisión fuera apelada dentro del término establecido, la misma pasará al empleado competente de la empresa, y se adoptará la decisión definitiva en el término de 03 días siguientes al vencimiento del término indicado en el numeral 5º, comunicándose al trabajador durante el mismo periodo, decisión que pondrá fin al proceso administrativo laboral interno.

ARTÍCULO 67. Las siguientes posiciones, tendrán la competencia para realizar el procedimiento disciplinario y la facultad de decidir. Teniendo en cuenta lo preceptuado en el presente reglamento interno de trabajo son competentes para realizar el procedimiento disciplinario, imponer la sanción correspondiente o finalizar el contrato de trabajo con base en la facultad legal del empleador, los siguientes cargos:

PRIMERA INSTANCIA: Estarán facultados para decidir en esta instancia las Coordinaciones Administrativas, Jefe de Asuntos Especiales Laborales y Director Administrativo y de Talento

Humano. En el evento que el proceso disciplinario se inicie en contra del Gerente General, Subgerentes y Directores, la competencia estará a cargo del Director de Asuntos Legales, si se iniciara en contra del último, será a cargo del Subgerente o Directores.

SEGUNDA INSTANCIA: Estarán facultados para decidir en segunda instancia, el Director de Asuntos Legales, Subgerente y Gerencia General.

PARAGRAFO 1. Los cargos relacionados en los párrafos anteriores, podrán ser modificados en la nominación por el empleador o ampliados a nuevos roles de igual o superior posición al interior de la empresa, esta circunstancia en ningún caso invalidará la actuación ni limitará la facultad disciplinaria.

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de las prohibiciones y faltas contempladas en el presente reglamento, por la actividad de servicio público esencial que desarrolla el empleador, también serán aplicables las disposiciones del anexo denominado Tabla de Sanciones codificado con el consecutivo GPD-OD001 el cual será divulgado en la capacitación realizada por ETIB S.A.S. al inicio de la relación laboral con el trabajador o la Tabla que en el tiempo esté vigente, de conformidad con las actualizaciones o modificaciones aplicadas, conforme la necesidad de la operación.

ARTÍCULO 68. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en los artículos 65 y 66 del presente reglamento. En el evento que se determine por orden judicial que el despido es injusto o en su defecto, se pretermitió el procedimiento establecido, la empresa únicamente estará obligada a pagar la indemnización por despido injusto, no habrá lugar a reintegro o reinstalación laboral.

CAPÍTULO XVI

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

ARTÍCULO 69. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la empresa el cargo de: Coordinaciones Administrativas, Jefatura de Asuntos laborales especiales y Dirección de Talento Humano, quien los oír y resolverá en justicia y equidad.. En todo caso, estos roles serán responsables de oír al colaborador, y resolver en justicia y equidad por la persona que tenga facultades para ello. ETIB dará respuesta a las reclamaciones de manera oportuna teniendo en cuenta su naturaleza.

CAPÍTULO XVII

LEY 1010 DE 2006 - MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL - PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 70. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 71. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, mediante carteleras, informes, folletos que incluyan el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
 - a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral convívete.
 - b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
 - c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
3. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 72. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento:

1. La empresa tendrá un Comité, integrado en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este comité se denominará "Comité de Convivencia Laboral".
2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades
 - a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
 - b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
 - c) Recibir las quejas por parte de los trabajadores y examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral. Efectuar la investigación interna de las circunstancias y conductas que pudieron tipificar el acoso laboral en cada caso.
 - d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral convívete en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaran.
 - e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieron mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.

- f) Tomar las medidas necesarias y objetivas para llegar a un acuerdo con la víctima del acoso, respetando la confidencialidad que debe regir tal situación.
 - g) Colaborar activamente para la atención de las conminaciones efectivas que formularen los Inspectores de Trabajo o la Autoridad Competente al empleador, en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.
 - h) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
3. Este comité se reunirá por lo menos una vez cada tres meses siempre y cuando existan situaciones de acoso laboral, designará a uno de sus integrantes coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.
 4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión especial u ordinaria, que deberá celebrarse dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la queja, las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido convívete, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.
 5. Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.
 6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

CAPÍTULO XIX

USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

ARTICULO. 73. A continuación se señalan las normas sobre el uso de los recursos tecnológicos dentro de ETIB S.A.S.

1. Obligaciones generales:

- Los recursos tecnológicos, la información, los equipos de cómputo y equipos de comunicaciones proporcionados e instalados por ETIB están dedicados exclusivamente a soportar los propósitos y objetivos de la organización.
- Cualquier uso de dichas herramientas para propósitos personales o diferentes a los directamente relacionados con ETIB está estrictamente prohibido.

2. Obligaciones con la información.

- La extracción y uso inadecuado de la información, de los sistemas de información de ETIB o la entrega inadecuada de dicha información a terceros, incluyendo clientes, sin la

debida autorización, se considera una falta grave a sus obligaciones legales y contractuales.

- El trabajador es responsable por la seguridad e integridad de la información institucional almacenada en su computador personal.

3. Obligaciones sobre el software y los equipos de cómputo:

- El software instalado en los equipos de cómputo de ETIB deberá ser únicamente el que está contemplado dentro de los estándares de la compañía y deberá ser instalado por el personal que la empresa autorice para tal fin.
- ETIB podrá realizar auditorías periódicas, revisando el contenido de los mensajes de los trabajadores.
- Está prohibido exportar u obtener software de Internet a menos que este sea autorizado por ETIB. Está prohibido inspeccionar, copiar, almacenar y divulgar programas computacionales, software y demás materiales electrónicos que violen la normatividad vigente sobre derechos de autor y propiedad industrial.
- Los equipos de cómputo están asignados a los trabajadores de ETIB de acuerdo con sus funciones y responsabilidades del cargo. Ante la rotación del personal a otra área de la compañía, le asigna el equipo que le corresponda basado en las funciones y responsabilidades del cargo.
- Los trabajadores que tengan un equipo portátil asignado, deben responder en todo momento por dicho equipo y no lo puede prestar a otro trabajador ni tercero. Los trabajadores que tienen computador de mesa asignado, deben responder por dicho equipo conforme a la posición de garante que tienen sobre el bien.
- Las opciones sonoras del equipo están prohibidas, de forma que no genere interferencia en el ambiente de trabajo de los demás.
- Se prohíbe al trabajador configurar, reparar, destapar, trasladar, los computadores, impresoras y cualquier objeto tecnológico proporcionado por ETIB S.A.S. estas acciones sólo deben ser realizadas por personal autorizado.
- Está prohibido: instalar hardware adicional en los equipos (memoria, discos, módems, etc.);
- Está prohibido: instalar software adicional en los equipos (juegos, música, y cualquier tipo de archivo ejecutable) en los equipos de cómputo y demás objetos tecnológicos suministrados por ETIB.
- El trabajador es responsable de los equipos asignados para el desarrollo de su labor y de las acciones que se realicen sobre cualquier activo de información de la compañía desde estos, por lo tanto, no debe permitir la manipulación de los mismos por parte de proveedores o terceros.
- Las obligaciones dadas en este numeral, son extensibles a todo tipo de bien tecnológico que el empleador proporcione al trabajador para desarrollar sus labores, tales como teléfonos móviles, computadores, tabletas, impresoras, teléfonos fijos y fax, scanner, fotocopadoras y/o todo elemento electrónico.

4. Obligaciones sobre el correo electrónico e Internet:

- Con el fin de garantizar las comunicaciones electrónicas entre trabajadores, contratistas, clientes, agentes y otros usuarios, ETIB asigna para el ingreso de cada persona una cuenta de correo electrónico corporativo, la cual a partir del momento de su activación debe ser de uso obligatorio por parte del trabajador, quedando especialmente prohibido utilizar cuentas de correos diferentes a la asignada por la empresa para tales fines.
- El uso o transmisión de información a través del correo electrónico deberá ser únicamente para actividades profesionales relacionadas con ETIB y está estrictamente restringido a la transmisión de información que no sea privada ni confidencial ya que no existe garantía de la confidencialidad o privacidad al enviar comunicados o datos vía Internet o correo electrónico.
- Todo correo electrónico debe contener el nombre del empleado, cargo y el número de teléfono.
- El correo electrónico corporativo puede ser monitoreado en cualquier momento por ETIB.
- El acceso a páginas de Internet deberá estar justificado en el cumplimiento y desarrollo de las funciones propias del cargo contratado.
- ETIB monitoreará el acceso del personal a los recursos de Internet; se reportará a la Gerencia cualquier acceso a páginas que no cumplan lo anterior, para imponer las respectivas amonestaciones.
- Es responsabilidad del trabajador que toda información que provenga de Internet sea debidamente vacunada con el software antivirus definido por la empresa. Esto debe realizarse antes de que la información sea consultada y/o divulgada a través de la red interna, con el fin de no propagar virus informático u otros programas dañinos.
- Está prohibido transmitir (interna o externamente), poseer o bajar de Internet material pornográfico o sexualmente explícito o violento o de contenido político en los equipos de trabajo.

Parágrafo 1: Obligación de reporte de incumplimiento. En el caso de que alguno de los trabajadores de ETIB tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Reglamento por parte de otro trabajador, deberá reportar dicho evento al jefe inmediato, coordinación administrativa, jefatura de asuntos laborales, dirección de talento humano y/o dirección de asuntos legales., quien a su vez realizará el reporte a la Gerencia de la empresa. Así mismo si se detecta una falla en la seguridad de la información de ETIB debe ser comunicada inmediatamente a Jefe de infraestructura tecnológica y Jefe de calidad y organización y métodos de la empresa.

Parágrafo 2: Infringir cualquiera de las disposiciones descritas en este capítulo, es calificado por ETIB y extensivo por prescripción reglamentaria a todos sus trabajadores conforme el numeral 6° del artículo 62 del CST modificado por el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, como faltas graves. Ante la ocurrencia de una de ellas, origina la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

CAPÍTULO XX PUBLICACIONES

ARTÍCULO 74. Una vez aprobada la actualización del presente Reglamento Interno de Trabajo será publicado en la cartelera de ETIB, remitido a través de los medios tecnológicos idóneos al personal y mediante circular interna, en donde se socializará su contenido, fecha desde la cual entrará en aplicación.

Los trabajadores podrán solicitar a ETIB, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen la legislación laboral.

ARTÍCULO 75. Cumplido lo anterior, ETIB, lo publicará en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos

CAPÍTULO XXI CLÁUSULAS INEFICACES

ARTICULO 76. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del empleado en relación con lo establecido en las leyes o contratos individuales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al empleado.

CAPÍTULO XXII DISPOSICIÓN FINAL

ARTICULO 77. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

Fecha de publicación:	29 de diciembre de 2022
Fecha de Vigencia:	20 de enero de 2023.
Domicilio principal:	Av. Dorado No. 68 C 61 Of. 529
Ciudad:	Bogotá D.C.



DIEGO AUGUSTO MARTÍNEZ MONTOYA
Gerente General y Representante Legal